



UGEL-Tocache

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"
"Año del Bicentenario de José Faustino Sánchez Carrión"



Resolución Directoral N° 000002052026

Tocache, 04 FEB. 2026

VISTO, el Memorando N° 1311-2025-GRSM/DRE-UGELT/D, de fecha 19 de diciembre de 2025, emitido por el director de la Unidad de Gestión Educativa Local Tocache, en el que autoriza realizar los actos correspondientes para dar cumplimiento a la sentencia de mandato judicial, recaído en el Expediente Judicial N° 00021-2019-0-2209-JM-CI-01; a favor de **ALFREDO SEVILLANO ESPINOZA**, con DNI. N° 06976480, y demás documentos adjuntos, con un total de cuarenta y ocho (48) folios útiles, y;

CONSIDERANDO:

Que, es propósito de la Unidad de Gestión Educativa Local Tocache, garantizar el normal desarrollo de las actividades técnico pedagógicas y asegurar la prestación del servicio educativo en las instituciones y /o programas educativos del ámbito jurisdiccional, en sujeción a la política del sector.

Que, el Principio de Legalidad, previsto en el numeral 1.1 del inciso 1 del artículo IV del Título Preliminar de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General, establece; "Las autoridades administrativas deben actuar con respecto a la Constitución, la Ley y al Derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas se entiende que las actuaciones de la Autoridad Administrativa debe ceñirse de los márgenes que establece nuestra normatividad nacional vigente, con la finalidad de observar inexorablemente sus alcances; siendo así, el Principio de Legalidad busca que la Administración Pública respete y cumpla las normas Legales al momento de ser aplicables en los casos materia de su competencia.

Que mediante casación N° 6841-2013-Lambayeque, la segunda sala del derecho constitucional y social transitoria de la corte suprema de justicia de la República, ha declarado como precedente vinculante, que para determinar la base de cálculo de la bonificación especial por preparación de clases y evaluación, se deberá tener en cuenta la remuneración total o íntegra, establecida en el artículo 48° de la Ley del Ley N° 24029, Ley del Profesorado modificado por la Ley N° 25212, en concordancia con el inciso b) del artículo 208 y artículo 210° del Decreto Supremo N° 019-90-ED, que establecen que esta debe ser en base a la remuneración total o íntegra y no con la remuneración total permanente previsto en el artículo 10° del D.S. 051-91-PCM.

Que, de acuerdo el Informe Legal N° 011-2024-GRSM-DRE/AJ de fecha 2 de abril de 2024 de la oficina legal de la Dirección Regional de Educación San Martín concluye de acuerdo a los fundamentos expuestos, y en concordancia a lo señalado en el Informe N° 00407-2024 -MINEDU/VMGP-DIGEDD-DITEN, a fin de evitar apercibimientos de multas y denuncias, no contravenir la Constitución Política del Perú y lo resuelto precedentemente por la





UGEL-Tocache

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"
"Año del Bicentenario de José Faustino Sánchez Carrión"



Resolución Directoral N° 00000205 2026

Organización Mundial del Trabajo, de conformidad de lo establecido en el Artículo 4º Decreto Supremo N° 017-93-JUS, Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial no debe ser aplicable el Informe Legal N° 524-2012-SERVIR/GPGSC, en los cálculos que se realizan por concepto de bonificación por Preparación de Clases y Evaluación, así como reintegros por asignación de 20, 25 y 30 años reintegro por luto y gasto de sepelio y otros, toda vez que se debe respetar el criterio de la remuneración total (íntegra) motivado por los jueces de la causa en el cual la remuneración total o íntegra comprende todos los conceptos que el trabajador percibe.

Que mediante oficio N° 5618-2025-PGE-GRSM/PPR-YPAM de fecha 4 de diciembre del 2025, la Procuraduría Regional de San Martín solicita cumplir el mandato judicial en atención a la citada Resolución N° 18 de fecha 18 de setiembre de 2025, el Juzgado Civil de Tocache en la que **Resuelve: Declarar Nula Resolución Directoral N° 02664 de fecha 26 de setiembre del 2023**, Declarar INFUNDADO la observación formulada por la PROCURADURÍA PÚBLICA REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN respecto de la liquidación de beneficios sociales contenida en **Informe Pericial N° 396-2024-HHP/EML-CSJSM** de fecha 26 de noviembre del año 2024, aprobado con resolución N° 16 de fecha 13 de diciembre 2023. **Requiere a la UNIDAD EJECUTORA 303-EDUCACION ALTO HUALLADA** a fin de que cumpla con **efectuar la liquidación** de los montos calculados dando estricta observancia de la sentencia de vista; Y, de los fundamentos de la presente resolución.

Que, la Dirección Regional de Educación ha emitido la Resolución Directoral Regional N° 3377-2025-GRSM/DRE de fecha 16 de octubre del 2025, **RESUELVE RECONOCER LA NULIDAD** declarada por mandato judicial de la Resolución Directoral N° 002664, de fecha 26 de setiembre de 2023, que resuelve reconocer como crédito devengado a favor de **ALFREDO SEVILLANO ESPINOZA**, por el concepto de preparación de clases y evaluación equivalente al 30% de su remuneración total (íntegra), en aplicación del DS N° 051-91 -PCM Artículo 8º Inciso b) y del Informe Legal N° 524-2012-SERVIR7GPGS, la suma de **DIEZ MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE CON 13/100 SOLES (S/ 10,419.13)**; mandato que se encuentra contenido en la Resolución Judicial N° 18 de fecha 18 de setiembre de 2025. asignada en el expediente judicial N° 00021-2019-0-2209-JM-CI-01 emitida ante el Juzgado Civil — Sede Tocache; **Autoriza** a la Oficina de Administración de la Unidad de Gestión Educativa Local Tocache, emitir la Resolución con el cálculo correspondiente y que la liquidación se realice dando cumplimiento al décimo segundo y décimo tercer considerando de la Resolución Judicial N° 18 de fecha 18 de setiembre de 2025, asignada en el expediente judicial N° 00021-2019-0-2209-JM-CI-01, emitida ante el Juzgado Civil — Sede Tocache.

Que, con Memorandum N° 1311 -2025-GRSM/DRE-UGEL.T/D, se autoriza realizar los actos correspondientes para dar cumplimiento a la sentencia que por mandato judicial recae en el Expediente Judicial N° 00021-2019-0-2209-JM-CI-01, para



UGEL-Tocache

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"
"Año del Bicentenario de José Faustino Sánchez Carrión"



Resolución Directoral N° 00000205 2026

de 2021, que **CONFIRMA** la sentencia apelada de primera instancia, contenida en la Resolución N° 5 de fecha 10 de febrero del 2021 que declara fundada en parte la demanda, sobre la Nulidad de Resolución Administrativa, más el pago de intereses legales, sin costas y sin costos. ORDENARON que la UGEL — Tocache y la Dirección Regional de Educación San Martín, emita nueva resolución reconociendo a la demandante el pago de reintegro o monto diferencial de la Bonificación Especial Mensual por Preparación de Clases y Evaluación, equivalente al 30% de su remuneración total o íntegra. PRECISARON que el pago de la referida bonificación debe efectuarse por los siguientes periodos comprendidos, como profesor contratado del **27 de agosto al 31 de diciembre de 1991**, y como profesor nombrado desde el **06 de abril de 1992 hasta el 25 de noviembre del 2012** -periodos laborados que han sido bajo los alcances de la Ley del Profesorado - Ley 24029 y su modificatoria Ley N° 25212. En los seguidos por Alfredo Sevillano Espinoza, contra la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache y otro, sobre Proceso Contencioso Administrativo,



Que, en ese sentido y a fin de dar cumplimiento a lo resuelto por el órgano jurisdiccional en la precitada resolución, y a lo ordenado por la Dirección Regional de Educación San Martín se debe proceder a emitir la resolución administrativa reconociendo como reintegro por concepto de preparación de clases y evaluación los calculados en el Informe Pericial N° 0396-2024- HHP/EML- CSJSM de fecha 26 de noviembre del 2024, ello en atención a lo dispuesto en el artículo 4° del TUO de la Ley Orgánica del Poder Judicial, D.S. N° 017-93-JUS.



En merito a lo expuesto La oficina de Asesoramiento recomienda PROCEDER con emitir nueva Resolución directoral reconociendo como reintegro por concepto de preparación de clases y evaluación el monto calculado en el Informe Pericial N° 0396-2024- HHP/EML- CSJSM de fecha 26 de noviembre del 2024, conteniendo el cálculo por concepto de preparación de clases y evaluación, por el monto de **Sesenta Mil Seiscientos Ochenta y Cuatro con 08/00 soles (S/ 60,684.08)**, e Intereses Legales la suma de **Treinta y Cinco Mil Cuatrocientos Cincuenta y Dos con 22/100 soles (S/ 35,452.22)** haciendo un total de **Noventa y Seis Mil Ciento Treinta y Seis con 30/100 soles (S/ 96,136.30)**, a favor del administrado **ALFREDO SEVILLANO ESPINOZA**.

Por las razones expuestas y de conformidad con el Decreto Supremo N° 009-2016-MINEDU que modifica el reglamento de la Ley N° 28044 - Ley General de Educación, Decreto Supremo N° 004-2019-JUS que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General y con las visaciones de la Oficina de Gestión de Recursos Humanos, de la Oficina de Asesoría Jurídica, de conformidad con las normas precitadas y lo facultado por la Resolución Directoral Regional N° 3691-2025-GRSM/DRESM de fecha 18 de noviembre de 2025;



UGEL-Tocache

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"
"Año del Bicentenario de José Faustino Sánchez Carrión"



Resolución Directoral N° 00000205 2026

reconocimiento de pago por devengado generado del 30% de la remuneración total o integra e intereses legales, a favor del administrado **ALFREDO SEVILLANO ESPINOZA**, Con **Informe N° 0257-2025-GRSM-DRE/UGEL-T/ADM** de fecha 19 de diciembre de 2025, solicita autorización, aprobación y emisión de Resolución Directoral sobre reconocimiento de la Bonificación por Preparación de Clases y Evaluación el monto calculado en el **Informe Pericial N° 0396-2024-HHP/EML- CSJSM**, de fecha 26 de noviembre del 2024. En respuesta a lo dispuesto en la Resolución N° 15, de fecha 4 de setiembre del 2024



Respecto a los Intereses Legales, es la obligación que todo empleador que debe pagar al trabajador cuando este no cumple con el pago oportuno de una obligación laboral en la fecha máxima que lo establece la ley; Se aplica a las obligaciones derivadas del atraso o incumplimiento en el pago de derechos laborales, bajo los lineamientos previstos en el artículo 3º de la Ley N° 25920, que establece que el interés laboral se devenga sobre el monto adeudado a partir del día siguiente de que se venció la obligación, hasta el día del pago total del mismo; Asimismo el interés que corresponda pagar por adeudos de carácter laboral, es el interés legal fijado por el Banco Central de Reserva del Perú, la cual es publicado por la Superintendencia de Banca y Seguros, el referido interés no es capitalizable.



Que, por mandato Judicial materia ACCION CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, recaído en el expediente judicial N° **00021-2019-0-2209-JM-CI-01**, contenida en la Resolución Judicial N° 05 de fecha 10 de febrero del 2021, emitido por el Juzgado Mixto de la Provincia de Tocache, resuelve declara FUNDADA la demanda interpuesta por **ALFREDO SEVILLANO ESPINOZA**; contra la UGEL Tocache y Dirección Regional de Educación San Martín, y Procurador Público Regional del Gobierno Regional San Martín; en consecuencia, DECLARESE NULA la Resolución Directoral N° **000334-2010** de fecha 25 de febrero de 2010 y de la Resolución Directoral Regional N° **1158-2017-GRSM/DRE** de fecha 11 de octubre de 2017. Ordenó que la entidad demandada emita nueva Resolución administrativa, Disponiendo se pague a **ALFREDO SEVILLANO ESPINOZA**; la Bonificación por Preparación de Clases y Evaluación, equivalente al 30%, sobre la base de su remuneración total integra. Y que se RECONOZCASE al demandante tantas veces referido, el pago de los reintegros devengados generados por la indebida aplicación del Decreto Supremo número 051-91-PCM, desde la fecha en que la ley le reconoce dicho beneficio hasta el **25 de noviembre del año 2012** (si fuera el caso, que haya laborado como profesora de aula, debiendo tenerse en cuenta en ejecución de sentencia el Informe Escalafonario N° 000121-2019-GRSM-DRE/DO-OO-UE303 debiendo descontarse los montos pagados que ha percibido. Mando que se proceda a su ejecución, en el modo y estilo que la Ley señala. Y el pago de los intereses legales que corresponda.

La misma que fue apelada por la parte demandada, ante la Sala Mixta Descentralizada de Apelaciones de Mariscal Cáceres – Juanjuí, generándose la Resolución N° 8 de fecha 12 de agosto



UGEL-Tocache

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"
"Año del Bicentenario de José Faustino Sánchez Carrión"



Resolución Directoral N° 000000205 2026

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: RECONOCER, como crédito devengado, contenido en el Informe Pericial N° 0396-2024- HHP/EML- CSJSM, de fecha 26 de noviembre del 2024, que consiste en el cálculo de los adeudos del reintegro por preparación de clases y evaluación, más los respectivos intereses a favor del administrado **ALFREDO SEVILLANO ESPINOZA** identificado con DNI. N° 06976480, por el pago de liquidación de devengados la suma de Sesenta Mil Seiscientos Ochenta y Cuatro con 08/00 soles (S/ 60,684.08), por liquidación de Intereses Legales la suma de Treinta y cinco mil Cuatrocientos cincuenta y dos con 22/100 soles (35,452.22), haciendo un total de Noventa y seis mil ciento treinta y seis con 30/100 soles (96,136.30), por el periodo comprendido como profesor contratado desde el 27 de agosto al 31 de diciembre de 1991, como profesor nombrado desde el 06 de abril de 1992 hasta el 25 de noviembre 2012, Dando cumplimiento al décimo Segundo y décimo tercer considerando de la Resolución Judicial N° 18 de la fecha 18 de setiembre 2025 asignada en el Expediente Judicial N° 00021-2019-0-2209-JM-CI-01. y lo autorizado con Resolución directoral regional N° 3377-2025-GRSM/DRE.



DEMANDANTE	EXPEDIENTE JUDICIAL	INFORME PERICIAL	DEVENGADO	INTERESES LEGALES	TOTAL
ALFREDO SEVILLANO ESPINOZA	N° 00021-2019-0-2209-JM-CI-01	N° 396-2024- HHP/EML- CSJSM, de fecha 26 de noviembre del 2024	S/ 60,684.08	S/ 35,452.22	S/ 96,136.30

ARTÍCULO SEGUNDO. - DEJAR SIN EFECTO en todos sus extremos la Resolución Directoral N° 002664-2024-UGEL Tocache de fecha 26 de setiembre del 2023, reconocido a favor de **ALFREDO SEVILLANO ESPINOZA** por la indebida aplicación del DS.051-91-PCM.

ARTÍCULO TERCERO: EMITIR, a través de Secretaría General, copia fedateada de la presente resolución a la Procuraduría Pública Regional San Martín, a fin de que informe de su cumplimiento al poder judicial que corresponde; Y de acuerdo a lo señalado en la Ley N° 30137 Ley que Establece Criterios de Priorización para la Atención del Pago de Sentencias Judiciales en calidad de cosa juzgada.

ARTÍCULO CUARTO. - DISPONER, que el Equipo de Trámite Documentario de la UGEL Tocache **NOTIFIQUE** la presente Resolución a la parte interesada y demás instancias de acuerdo a Ley, para su conocimiento demás fines.



UGEL-Tocache

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"
"Año del Bicentenario de José Faustino Sánchez Carrión"



Resolución Directoral N° 00000205 2026



ARTÍCULO QUINTO. - DISPONER, la publicación de la presente resolución en el Portal institucional de la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache: www.ugeltch.com, para su difusión correspondiente.

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase;



Mag. GLODEAN JAMES, TAFUR CAMPOS
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL TOCACHE

GTIC/DUGEL
EATR/AJ
VGER/ GRRHH